

1502419-28.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBERTO BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

ROBERTO BEZERRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de julho de 2021, por volta de 16h00min, na Rua Maria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502419-28.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502419-28.2021.8.26.0536 Controle nº
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBERTO BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

ROBERTO BEZERRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de julho de 2021, por volta de 16h00min, na Rua Maria Roco, nº 100, Humaitá, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava 10 (dez) porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 29g (vinte e nove gramas), 31 (trinta e uma) porções de skunk, pesando cerca de 38g (trinta e oito gramas), 2 (duas) porções de cocaína, pesando 9g (nove gramas), e 37 (trinta e sete) pedras de crack, pesando 14g (catorze gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 6/7, auto de constatação provisória de págs. 8/9.

Notificado a apresentar defesa prévia (pág. 88), ofertada nas págs. 92/97, foi recebida a denúncia em 18/10/2021 (págs. 103/104) e o réu citado (pág. 121). Em audiência realizada virtualmente, através da plataforma Microsoft Teams, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (págs. 129). Houve produção de prova oral (pág. 129).

As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs. 133/137), postulando a defesa pela aplicação da pena mínima (págs. 141/153) .

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

O réu confessou os fatos, admitindo que no dia dos fatos não tinha nada para comer e dois dias antes os amigos tinham oferecido para vender droga, mas tinha negado por ser dependente químico. No dia da prisão teve essa oportunidade, não aguentava mais a situação, porque sua mãe tem problema no coração e síndrome do pânico e foi correr atrás. Foi na biqueira na rua de casa e teve essa oportunidade de vender droga. Vendeu umas drogas, uns pinos, virou a viatura, e estava ele e mais dois agentes. Foi abordado e a polícia enquadrou.

Os policiais civis Renato França Barros e Norberto da Silva Pereira Eduardo Silva narraram que diligenciaram pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas. Passaram perto e avistaram o réu com sacola plástica na mão. Quando ele percebeu, dispensou a sacola e saiu andando. Foi abordado e com ele nada de ilícito foi apreendido. Na sacola, tinha R\$ 31,00, 10 tiras de maconha, 31 bolsinhas de skunk, 2 pinos de cocaína e 37 pedras de crack. Ele admitiu o trafico.

Não demonstrado qualquer envolvimento pessoal dos investigadores na prisão em flagrante, não há como de desconsiderar seus depoimentos em razão da ausência de testemunha estranha aos quadros policiais. De fato, se o estado/administração delega poder ao agente da autoridade para que restrinja a liberdade particular em flagrante delito, não pode instar ao juiz desmerecer os depoimentos dos policiais militares em razão da imposição deste poder dever.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão, bem como do laudo toxicológico de págs. 122/124. Não há como se afastar a imputação, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes

apreendida, fixo para o réu ROBERTO BEZERRA a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão, porém se aplica ao caso a Súmula nº 231 do STJ.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Nesse sentido, ao contrário do exposto pelo Ministério Público, a pequena quantidade de entorpecente apreendida e o fato de o crime ser cometido durante o dia não presumem a dedicação à atividade criminosa, ao menos sem a sua devida comprovação. Resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa do réu e com o fato em si, faz jus à redução íntegra, no patamar de dois terços. A pena passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme orientação predominante do STF nesse sentido, portanto SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ROBERTO BEZERRA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Em razão da substituição, faculto o direito de recurso em liberdade. Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução e alvará de soltura.

PIC

São Vicente, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA